

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 890/2533

พนักงานอัยการประจำศาลคดีเด็กและ
เยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โจทก์

นายพิเชต สุขเจริญ

จำเลย

นายพิเชต สุขเจริญ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91,277 วรรคสาม,279 วรรคสอง,317 วรรคสาม ขณะกระทำความผิดจำเลยอายุ 17 ปีเศษลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง ฐานพรากผู้เยาว์อายุไม่เกินสิบห้าปีจำคุก 3 ปี ฐานกระทำอนาจารผู้เยาว์อายุไม่เกินสิบห้าปีโดยใช้กำลังประทุษร้าย จำคุก 1 ปี ฐานข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีโดยใช้อาวุธปืนและใช้กำลังประทุษร้าย จำคุก 25 ปีเรียงกระทงลงโทษจำเลยแล้วจำคุก 29 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 14 ปี 6 เดือน พิจารณารายงานของผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว เห็นควรส่งจำเลยไปฝึกอบรมเพื่อแก้ไขและขัดเกลาความประพฤติของจำเลย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494มาตรา 31(2) จึงให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งจำเลยไปฝึกอบรมยังสถาน

พินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนกว่าจำเลยจะมีอายุครบ 24 ปีบริบูรณ์
(จำเลยเกิด 7 เมษายน 2514)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าประสงค์จะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 92,91)

ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้ง
ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคา
ประกัน 50,000 บาท (อันดับ 48,77)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ปล่อยจำเลย
ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ปล่อยจำเลย
ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(อัมพร เดชศิริ-พนม พ่วงภิญโญ-พินิจ จิมพาลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ